



جـــــــــامعة
المستقبل
كلية الشريعة والقانون
قسم الفقه وأصوله

بحث مقدم لإستكمال الوحدات المطلوبة لنيل درجة

البكالوريوس

بعنوان:

العقيقة في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة فقهية)

إعداد الطالبة:

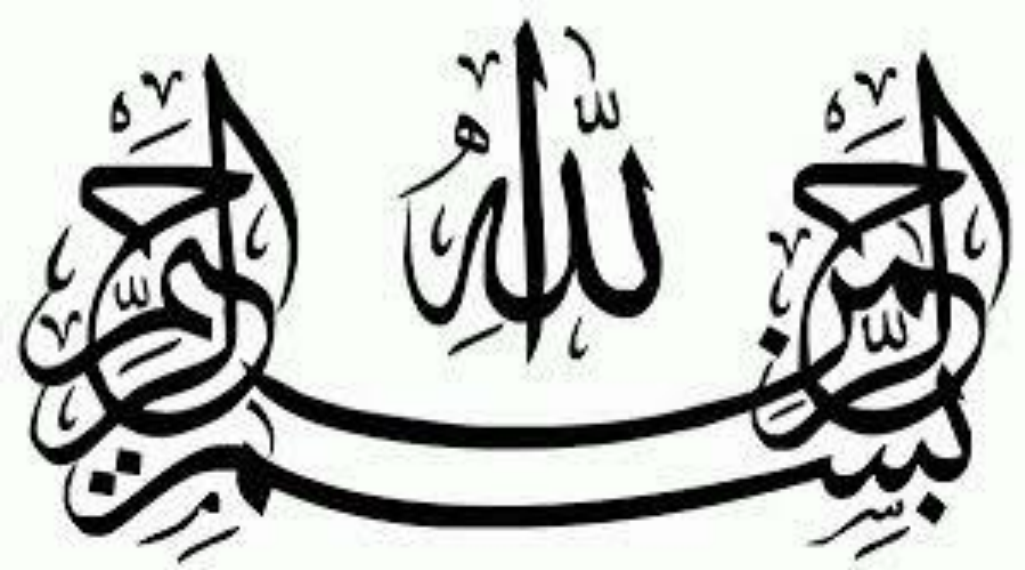
آمنة حسن اسحاق

رقم الجامعي: 584/37

تحت إشراف الدكتور ، عبد الرشيد عدو

العام:1440/1441ه

الموافق:2021/2020م


بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَفَدَيْنَٰهُ

بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ ﴾

الصافات: ١٠٧

الإهداء

إلى والدي الحنونين الذين ربياني, فأحسنا تربيتي وكانا سببا في وجودي فحفظهما الله, إلى إحواني وأحواتي الكرام,إلى كل مسلم ومسلمة متمسكين بعقيد الإسلام, إليهم جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع.

الشكر والتقدير

أقدم بشكري العظيم إلى شيخي ومشرفي على رسالتي الدكتور عبدالرشيد عدو حفظه الله ورعاه
وسدد على الحق خطاه، فلم يأل جهداً في إرشادي، وتشجيعي على طول الطريق
وأتقدم بالشكر العظيم لمن درّسني في المرحلة الجامعية خاصة، في جامعة المستقبل الاسلاميه، سائلاً المولى
عز وجل أن يعينهم على نشر العلم والدين في هذه الأرض المباركة
وأتقدم بالشكر والتقدير لأساتذتي في الجامعة الإسلاميةفي مدينة قارسا الذين كان لهم شرف
السبق في تجلية غوامض علم الفقه واصوله ونكته في فهمي، وزرع محبته والشغف به في قلبي
وإلى كل من علمني حرفاً، أو أدّبني أدباً
سائلا المولى جل وعلا أن يجعل هذا الشكر خالصا لوجهه،

المقدمة .

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده وروسوله.

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)

(يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.فإن العقيقة من السنن الثابتة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولكنها تكاد تكون من السنن المنسية التي لا يعمل بها إلا قليل من الناس ولذا قمت بإعداد هذا البحث ونشره من أجل إحياء سنة من سنن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ولتعريف الناس بهذه السنة وبأحكامها وما يتعلق بها حتى تجد طريقها إلى التطبيق العملي وحتى تحل السنن محل العادات الجاهلية التي اعتاد عليها كثير من الناس حتى غدت أحكام الشرع غريبة لدى المسلمين وللأسف الشديد وصارت العادات الجاهلية والبدع المحدثة هي السائدة والغالبة. لذا قدمت اليكم هذا البحث الهام جدا في علم الفقه و عنوان البحث العقيقه وأتمنى من الله أن أكون قد أوفقنى الله في تقديم و كتابة هذا البحث المتواضع

والله الموفق و المستعان.

مشكلة البحث

إن العقيقة من السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها تكاد تكون من السنن المنسية التي لا يعمل بها إلا قليل من الناس ولذا قمت بإعدا هذا البحث من أجل إحياء سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولتعريف الناس بهذه السنة وبأحكامها وما يتعلق بها حتى تجد طريقها إلى التطبيق العملي .

اسباب اختيار الموضوع

وسبب اختيارى لهذا الموضوع أن كثيرً ا من هذه السنن قد إندثرت ، وانبهر المسلمون بالعادات الغربية من عمل السبوع ، وإشعال الشموع وغيرها ، فاخترت هذا الموضوع محاولة منىَ لتعريف الناس بهذه السنن ليتمسكوا بها ، ومحاولة ابعادهم عن تقليد غيرهم فيما يفعلون مما يخالف سنن هذا الدين الحنيف وفىَ التمسك بهذه السنن الصلاح والفلاح فىَ الدنيا والآخرة بإذن الله تعالىَ ، ، ،

أهمية البحث

تعد العقيقة من الشعائر الإسلامية الثابتة, بيد أنها وشيكة النسيان, لا يتذكر أدائها إلا فئة قليلة من القابضين على دينهم, ولعل ذلك من أهم الدوافع التي دعتنا للكتابة في هذا الموضوع , إحياءً لشعيرة من الشعائر الإسلامية, لتأخذ مكانها وتحل محل العادات الإجتماعية الوافدة, التي اعتاد عليها كثيراً من الناس,وغدت عندهم الشعائر والسنن الشرعية نسياً منسياً.

أهداف البحث

تعتبر العقيقة سبيلا لحفظ المولود من الشيطان, ولحمايته منه .

تعتبرقرباناً يقرب به عن المولود في أول أيام خروجه إلى الحياة الدنيا.

تعد فدية يفدى بها المولود,وذلك كما فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل بذبح من عنده.

تعتبر العقيقة إستبشاراً بالمولود سواء أكان ذكراً أم أنثى.

حدود البحث

ينحصر البحث في موضوع الحدود وأحكامها في الفقه الإسلامي(دراسة مقارنة فقهية).

منهجية البحث :

تعتمد الباحثة المنهج الإستقرائي بحيث تسرد المعلومات من مصادرها الأصلية .

هيكل خطة البحث.

تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد و مبحثين:

المقدمة : تحتوي على الافتتاحية, وأهمية الموضوع, وحدود البحث,ومشكلة البحث وأسباب اختيار الموضوع,والدراسات السابقة,وخطة البحث,ومنهج البحث.

يتكون هذا البحث ثلاث فصول وسبع مباحث .

الفصل الأول : التمهيد: وفيه التعريف بالعقيقة, وفيه مبحثان :__

المبحث الأول : في تعريف العقيقة في اللغة العربية .

المبحث الثاني : في تعريف العقيقة في الاصطلاح

الفصل الثاني : في مشروعية العقيقة, والحكمة من مشروعيتها,

وفيه ثلاث مباحث :

المبحث الأول : متى شرعت العقيقة, ولماذا ؟

المبحث الثاني : في فضل العقيقة .

المبحث الثالث في الأفضل في العقيقة.

الفصل الثالث : في حكم العقيقة, وفيه مبحثان

المبحث الأول : التمهيد في حكم العقيقة .

المبحث الثاني : حكم العقيقة وخلاف العلماء فيها .

الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات .

الفصل الأول وفيه مبحثان .

المبحث الأول تعريف العقيقة في اللغة العربية .

العقيقة: هي الشَّعر الذي يولد به الطفل لأنه يشق الجلد، قال امرؤ القيس:

أيا هند لا تنكحي بُوهةً عليه عقيقته أحسَبَا (1)

وهي مأخوذة من عَقَّ، يَعِقُّ ويعَقُّ، فنقول عق عن ابنه بمعنى حلق عقيقته أي حلق شعر رأسه أو ذبح الشاة المسماة عقيقة، قال ابن منظور: [وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح فيشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعاً كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق] (2).

وقال الجوهري: [وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه عقيقة ... ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيقة] (3).

وقال الإمام النووي: [(عقق) قال الإمام أبو منصور الأزهري قال أبو عبيد قال الأصمعي وغيره العقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك[1]

الشعر عند الذبح ولهذا قال في الحديث: (أميطوا عنه الأذى) يعني بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه. قال: وهذا مما قلت لك أنهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من شبهه فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر. قال أبوعبيد: وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة وعقة. وقال الأزهري: ويقال لذلك

---

[1] 1) البوهة: الرجل الضعيف الطائش، وقيل أراد بالبوهة الأحمق، وعقيقته شعره الذي ولد به، يريد أنه لا يتهيأ ولا يتنظف، والأحسب: الذي ابيضت جلدته من داء ففسد شعره، ومعنى البيت أن الشاعر يطلب من أخته أن لا تتزوج رجلاً ضعيفاً أحمقاً لم تحلق عقيقته حتى شاخ واختلف لون شعره، لسان العرب 1/ 544، 3/ 265 - 266، 9/ 323 - 324.

(2) لسان العرب 9/ 325.

(3) الصحاح 4/ 1527، وانظر النهاية في غريب الحديث 3/ 276.

الشعر عقيق بغير هاء. قال الأزهري: العق في الأصل الشق والقطع وسميت الشعرة الذي يخرج الولد من بطن أمه وهي عليه عقيقة لأنها إذا كانت على رأس الإنسي حلقت فقطعت وإن كانت على البهيمة فإنها تتنسل، وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح أي تشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعاً كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق. قال ابن السكيت: عق فلان عن ولده إذا ذبح عنه يوم أسبوعه، قال: وعق فلان أباه يعقه عقاً. وقال غيره: عق فلان والديه يعقهما عقوقاً إذا قطعهما ولم يصل رحمه منهما وجمع العاق القاطع لرحمه عققة، ويقال أيضاً: رجل عق، قال ابن الأعرابي: العقق قاطع الأرحام] (1).[1]

[1] (1) تهذيب الأسماء واللغات 2/ 31/2 - 32.

المبحث الثاني : في تعريف العقيقة في الاصطلاح .

هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثى. (3)

وقد عرفها د. محمد أبو فارس بقوله: [هي الشاة التي تذبح عن المولود ...]. (4)

وهذا التعريف غير جامع لأن فيه قصراً للعقيقة على الشياه فقط وهذا على قول من لا يجيز العقيقة من الإبل والبقر وهو قول مرجوح كما سيأتي بيانه.

فالأولى أن نعبر بقولنا هي الذبيحة فإن ذلك يعم الغنم والبقر والإبل حيث تصح العقيقة من هذه الأنواع

- قال الإمام البغوي: [اسم لما يذبح عن المولود] (2).
- وقال الحافظ العراقي: [العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود] (3)[1]

[1] (3) المغني 9/ 458، المجموع 8/ 426، نيل الأوطار 5/ 149، الخرشي 3/ 46، سبل السلام 4/ 179.
(4) أحكام الذبائح ص 168.
(2) التهذيب 8/ 47 وانظر فتح الباري 12/ 3، المهذب مع المجموع 8/ 426، طرح التثريب 5/ 205.
(3) طرح التثريب 5/ 205.

وقال ابن عرفة المالكي: [العقيقة ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر الأنعام سليماً من عيب مشروطاً بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي] (1). وتعريف ابن عرفة هذا فيه شروط غير مسلمة عند جماعة من الفقهاء كما سيأتي بيانه.

ويمكنني القول بأن العقيقة هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثى (2).

وقد عرفها د. محمد أبو فارس بقوله: [هي الشاة التي تذبح عن المولود ...] (3).

وهذا التعريف غير جامع لأن فيه قصراً للعقيقة على الشياه فقط وهذا على قول بعض الفقهاء الذين لا يجيزون العقيقة من الإبل والبقر وهو قول مرجوح كما سيأتي بيانه.

فالأولى أن نعبر بقولنا هي الذبيحة فإن ذلك يعم الغنم والبقر والإبل حيث تصح العقيقة من هذه الأنواع كما سيأتي.

وكلمة الذبيحة تقال في الشياه والبقر والإبل قال ابن منظور: [الذبيحة الشاة المذبوحة وشاة ذبيحة ... وكذلك الناقة ... قال الأزهري: الذبيحة اسم لما يذبح من الحيوان] [1].(4)

الفصل الثاني في مشروعية العقيقة, والحكمة من مشروعيتها,

وفيه ثلاث مباحث

---

4 1) التاج والإكليل 4/ 389.

(2) انظر المغني 9/ 458، المهذب مع المجموع 8/ 426، نيل الأوطار 5/ 149، شرح الخرشي 3/ 46، سبل السلام 4/ 179، الشرح الممتع 7/ 536.

(3) أحكام الذبائح ص 168.

(4) لسان العرب 5/ 22.

كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية، قال الماوردي: [فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام] ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت أبي - بريدة - رضي الله عنه - يقول: (كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلام ذبحَ شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران). [رواه أبو داود والنسائي وأحمد].

وذكر السيوطي أن عبد المطلب جد النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عقَّ عنه في سابع ولادته.

وثبتت مشروعية العقيقة بالسنة النبوية من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن فعله.

روى الإمام البخاري بسنده عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول» :**مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى**[1]**.**«

قال ولي الله الدهلوي: (كان فيها مصالح كثيرة راجعة إلى المصلحة المالية والمدنية والنفسانية، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها ورغب الناس فيها. فمن تلك المصالح: التلطف بإشاعة نسب الولد، والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد فإنها من أعظم النعم، وفيها فكاك المولود وفديته كما فدى الله سبحانه إسماعيل الذبيح

[1] http://www.dr-shaal.com/news/49.html

بالكبش، وقد كان أهل الجاهلية يفعلونها ويسمونها عقيقةً ويلطخون رأس الصبي بالدم، فأقرها الإسلام ونهى عن تلطيخ رأس المولود بالدم. ومنها الإعلان والإخبار بأن هذا الشخص قد رزق مولوداً وسماه كذا فيظهر ذلك بين الناس من الأهل والجيران والأصدقاء فيقدمون لتهنئته وحضور عقيقته مما يؤدي لزيادة روابط الألفة والمودة بين المسلمين. وفيها نوع من أنواع التكافل الاجتماعي في الإسلام حيث إنَّ الذي يعق عن ولده يذبح الذبيحة ويرسل منها للفقراء والأصدقاء والجيران أو يدعوهم إليها ويسهم هذا الأمر في تخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين)[1].

الحكمة من العقيقة أنها مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين، وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذُبح عنه، وفداه الله به، فصار سنة في أولاده بعده أن يفدي أحدهم عند ولادته بذبح عنه، ولا يستنكر أن يكون هذا حرزًا له من الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله عند وضعه الرحم حرزًا له من ضرر الشيطان«

[1] http://www.dr-shaal.com/news/49.html

لا شك أن للعقيقة حكماً كثيرة منها:

1. الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد فإنها من أعظم النعم، والأولاد من زينة الحياة الدنيا، قال تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (1)، وفطر الله الإنسان على السرور والبهجة عند قدوم المولود فكان حرياً بالإنسان أن يشكر الله الخالق الواهب وقد رود في الأثر عن الحسين - رضي الله عنه - في تهنئة من رزق مولوداً أن يقال له: (بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره) (2)، فالعقيقة نوع من أنواع الشكر لله تعالى والتقرب إليه.

2. فيها فكاك المولود وفديته كما فدى الله سبحانه إسماعيل الذبيح بالكبش وكان أهل الجاهلية يفعلونها ويلطخون رأس المولود بالدم، فأقرها الإسلام ونهى عن تلطيخ رأس المولود بالدم.

وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ما يذبح عن المولود إنما ينبغي أن يكون على سبيل النسك كالأضحية والهدي فقال: (من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل) فجعلها على سبيل الأضحية التي جعلها الله نسكاً وفداء لإسماعيل عليه السلام. وغير مستبعد في حكمة الله في شرعه وقدره أن يكون سبباً لحسن إثبات الولد ودوام سلامته طول حياته في حفظه من ضرر الشيطان حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه. (3)[1]

[1] (1) الكهف الآية 46.
(2) الأذكار ص 246.
(3) تحفة المودود ص 54 - 55.

المبحث الأول : متى شرعت العقيقة

قَالَ مَالك هَذَا الْأَمر الَّذِي لَا اخْتِلَاف فِيهِ عندنَا وَقَالَ يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ أدْركْت النَّاس وَمَا يدعونَ الْعَقِيقَة عَن الْغُلَام وَالْجَارِيَة قَالَ ابْن الْمُنْذر وَذَلِكَ أَمر مَعْمُول بِهِ بالحجاز قَدِيما وحديثا يَسْتَعْمِلهُ الْعلمَاء وَذكر مَالك أَنه الْأَمر الَّذِي لَا اخْتِلَاف فِيهِ عِنْدهم قَالَ وَمِمَّنْ كَانَ يرى الْعَقِيقَة عبد الله بن عَبَّاس وَعبد الله بن عمر وَعَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ وروينا ذَلِك عَن فَاطِمَة بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَن بُرَيْدَة الْأَسْلَمِيّ وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَعُرْوَة بن الزبير وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَالزهْرِيّ وَأبي الزِّنَاد وَبِه قَالَ مَالك وَأهل الْمَدِينَة وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَجَمَاعَة يكثر عَددهمْ من أهل الْعلم متبعين فِي ذَلِك سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِذا ثبتَتْ السّنة وَجب القَوْل بهَا وَلم يَضرهَا من عدل عَنْهَا قَالَ وَأنكر أَصْحَاب الرَّأْي أَن تكون الْعَقِيقَة سنة وخالفوا فِي ذَلِك الْأَخْبَار الكائنة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَن أَصْحَابه وَعَمن رُوِيَ عَنهُ ذَلِك من التَّابِعين انْتهى [1]

[1] تحفة المودود بأحكام المولود ص36

ثبتت مشروعية العقيقة بالسنة النبوية من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن فعله كذلك.

فمن السنة القولية وردت أحاديث كثيرة منها:

1. روى الإمام البخاري بسنده عن محمد بن سيرين: حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمه وأميطوا عنه الأذى) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبيهقي. (1)

2. عن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح. (2)

3. عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود واللفظ له وأحمد والبيهقي. (3)

4. وفي رواية أخرى لحديث أم كرز أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: (نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وأحمد، وقال: الترمذي حديث صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الألباني: صحيح. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.[1]

---

[1] (1) عون المعبود 8/ 26، سنن الترمذي 4/ 98، سنن النسائي 7/ 165، سنن ابن ماجة 2/ 1056، صحيح سنن النسائي 3/ 885، الإحسان 12/ 128، إرواء الغليل 4/ 391، سنن البيهقي 9/ 200.

(2) الإحسان 12/ 126، سنن الترمذي 1513، سنن ابن ماجة 3163، المسند 6/ 31.

(3) سنن الترمذي 4/ 96، سنن البيهقي 9/ 301، صحيح سنن الترمذي 2/ 92، إرواء الغليل 4/ 389.

(4) مجمع الزوائد 4/ 57، وانظر فتح الباري 12/ 9، الفتح الرباني 13/ 121.

المبحث الثاني : في فضل العقيقة ومالاأفضل فيها ؟

فمن الأمور التي حث عليها الشرع ورغب فيها: العقيقة، وهي من حق الولد على والده، وفيها شكر لله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود، وتقرب إلى الله تعالى، وتصدق على الفقراء، وفداء للمولود

فَقَدْ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَدْ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَينِ بِكَبْشَينِ كَبْشَينِ، وفعل ذلك صحابته الكرام فكانوا يذبحون عن أولادهم، وفعله التابعون» وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، لما رواه أبو داود من حديث سمرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى». قال الإمام أحمد معناه: «أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه[1]«

[1] رابط الموضوع https://www.alukah.net/sharia/0/86383/#ixzz6Er4NXdK7 :

قال الشيخ ابن باز رحمه تعالى .

هذه سنة شرعها الله جل وعلا لعباده، وسنها فينا الرسول ﷺ، وشرع أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وقال: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى هذا شيء شرعه الله، وبها مصالح، لا شك أنه لم يشرع عبثا ولا سدى، بل شرعت لحكمة بالغة، والله جل وعلا .. لحكمة .

وكونه للذكر ثنتين وللأنثى واحدة لا يستغرب، لأن الذكر مفضل على الأنثى في إرثه لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11]، وفي الزوج يعطى النصف في حالة عدم وجود الولد والربع في حال الولد، والأنثى تعطى الثمن مع الولد ومع عدمه الربع، هذا شيء معروف في الشريعة، لأن الذكر له شأنه والأنثى لها شأنها، والله جل وعلا فاوت بين النساء والرجال في مسائل كثيرة لحكمة بالغة، فعلى المؤمن أن يمتثل أمر الله، وأن يسارع إلى شرع الله، ولو لم يعلم الحكمة، فربنا حكيم عليم، [1].

[1] https://binbaz.org.sa/fatwas/2611/المقاصد-الشرعية-من-العقيقة

العقيقة قربة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل فينبغي أن تكون أطيب ما تكون من حيث السلامة من العيوب وبلوغ السن المطلوب شرعاً كما سبق وكذلك ينبغي استسمانها واستعظامها واستحسانها وأن تكون خالية من كل ما تنفر منه الطباع السليمة.

وقد رود في الحديث عن أم كرز: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).

قال أبو داود: [سمعت أحمد قال: مكافئتان مستويتان أو متقاربان] (1)، ووقع في رواية أخرى (مثلان) رواه أبو داود أيضاً.

ولا بأس أن تكون العقيقة من الذكور والإناث لما في حديث أم كرز: (لا يضركم اذكرانا من أم إناثاً). والذكر أفضل إذا كان أسمن وأطيب ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين بالكباش.

والأفضل في لونها البياض قياساً على الأضحية، وقالت عائشة: (ائتوني به أعين أقرن). (2)

وورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن العقيقة: [تجزئ بنعجة أو حمل كبير؟ قال: فحل خير]. (3)[1]

[1] (1) عون المعبود 8/ 25.
(2) المغني 9/ 460، الفتح الرباني 13/ 121، عون المعبود 8/ 27، فتح الباري 6/ 9.
(3) تحفة المودود ص 63.

ونقل البيهقي عن عطاء أن الضأن أحب إليه من المعز والذكور أحب إليه من الإناث (1).

وورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن العقيقة: [تجزئ بنعجة أو حمل كبير؟ قال: فحلٌ خير] (2).

واختلف العلماء في الأفضل من هذه الأنواع:

- فقال الشافعية في الأصح عندهم وبعض المالكية إن البدنة أفضل ثم البقرة ثم جذعة الضأن ثم ثنية المعز، قالوا لأنها نسك فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياساً على الهدايا (3).

- وقال الإمام مالك: [الضأن أفضلها ثم المعز أحب إليه من الإبل والبقر لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - (عق عن الحسن والحسين بشاة شاة)]. وهذا وجه آخر للشافعية وهو الأرجح لأنه الثابت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله (4). ونقل هذا القول عن بعض السلف فقد روى الحاكم بإسناده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائشة رضي الله عنها: لا بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين) قال الحاكم: صحيح الإسناد (5).[1]

---

[1] (1) سنن البيهقي 9/ 301.
(2) تحفة المودود ص 63.
(3) المجموع 8/ 430، بداية المجتهد 1/ 376، والهدايا جمع هدي.
(4) الموطأ 2/ 400، المنتقى 4/ 202، المجموع 8/ 430، كفاية الأخيار ص 535.
(5) المستدرك 5/ 338.

وقد نص الفقهاء على أن العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد الثمن عن قيمة العقيقة وإنني خلال بحثي لموضوع العقيقة لم أجد أحداً من أهل العلم قال بإخراج القيمة في مسألة العقيقة وكلهم فيما أعلم على أن الأصل هو اتباع السنة النبوية في هذا المقام، قال الخلال: [باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين؟ قال: العقيقة] (1).

وقال النووي: [العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا وبه قال أحمد وابن المنذر] (2).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك] (3).

وقال ابن القيم: [فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد من الهدايا والأضاحي فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} سورة الكوثر الآية 2. وقال: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} سورة الأنعام الآية 162. ففي كل ملة[1]

[1] (1) تحفة المودود ص50.
(2) المجموع 8/ 433، وانظر الإنصاف 4/ 110.
(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 26/ 304.

أقوال بعض العلماء في من جعل العقيقة وليمة .

قال ابن جريج: تطبخ وتهدى للجيران والصديق وسبيلها سبيل الأضحية

وقال النووي في المجموع: ويستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي. اهـ

وقال الشربيني في مغني المحتاج: وجنسها وسنها وسلامتها من العيب والأفضل منها، والأكل وقدر المأخوذ منها والادخار والتصدق والإهداء، وتعيينها إذا عينت، وامتناع بيعها كالأضحية. اهـ

وأما دعوة الناس للطعام في البيت كالوليمة فقد نص بعض العلماء على كراهتها.

قال خليل في مختصره: وكره عملها وليمة.

ونص عليه ابن عبد البر في التمهيد أيضا، وفي حاشية إعانة الطالبين: ويطبخ لحمها ويبعث به إلى الفقراء وهو أحب من ندائهم عند بيته، وذلك لقول عائشة إنه سنة.

وفي الفواكه الدواني: ويكره جعلها وليمة ويدعو لها الناس كما يفعله الناس، وإنما كره لمخالفته لفعل السلف وخوف المباهاة والمفاخرة، بل المطلوب إطعام كل واحد في محله، ولو وقع عملها وليمة أجزأت. وذهب بعض العلماء إلى أنه لصاحبها أن يصنع فيها كيف شاء.

قال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت.

وفي المغني: وإن طبخها ودعا إخوانه فحسن، ولكن الأولى ما قدمنا[1].

الفصل الثالث : في حكم العقيقة, وفيه مبحثان

[1] https://www.islamweb.net/ar/fatwa/144619/

المبحث الأول التمهيد في حكم العقيقة .

العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ، وعن الجارية شاة واحدة ، وتذبح يوم السابع ، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها ، والأفضل تقديمها ما أمكن (1)

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "ما حكم الحقيقة؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع باستعراض آراء الفقهاء والأئمة الأربعة، قائلة:

1- الأحناف: يرون أنها مباحة ويعق عن الذّكر أو الأُنثى شاة.

2- المالكية: يرون أنها مندوبة ويعق عن الذّكر أو الأُنثى شاة .

3- الشافعية: يرون أنها سنة مؤكدة ويُعقَّ عن الذّكر شاتَيْن ، وعن الأنثى شاةً واحدةً، ويجزيء عن الذّكر شاة واحدة. 4- الحنابلة: يرون أنها سنة مؤكدة و يُعقَّ عن الذّكر شاتَيْن ، وعن الأُنثى شاةً واحدةً (2)[1]

[1] **فتاوى اللجنة الدائمة " (11 / 439 (1)**
(2https://www.masrawy.com/islameyat/fatawa-3badat/details/2019/2/4/1508409
-/ما-حكم-العقيقة-البحوث-الإسلامية-يوضح-آراء-الائمة-الأربعة

المبحث الثاني : حكم العقية وخلاف العلماء فيها

اختلف الفقهاء في حكم العقيقة على خمسة أقوال:

القول الأول: أنها سنة مؤكدة وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء وهو قول الشافعية والمالكية والمشهور المعتمد في مذهب الحنابلة وبه قال الجمهور من العترة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (1).

ونقل هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وفاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم وبه قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وإسحاق وأبو ثور وغيرهم (2).

قال ابن القيم: [فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة، فقالوا: هي من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (3).

القول الثاني: إنها فرض واجب وهذا قول الظاهرية وعلى رأسهم صاحب المذهب داود بن علي وابن حزم ونقل عن بريدة بن الحصيب الأسلمي من الصحابة وعن أبي الزناد وهو قول الحسن البصري إلا أنه يرى وجوبها عن[1]

[1] (1) مغني المحتاج 4/ 293، المجموع 8/ 429، بداية المجتهد 1/ 275، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/ 206، الإقناع 2/ 282، كفاية الأخيار ص 534 ,المغني 9/ 459، نيل الأوطار 5/ 150، الفروع 3/ 563، كشاف القناع 3/ 24، تحفة المودود ص 32، أحكام الذبائح ص 170، الفقه الإسلامي وأدلته 3/ 637.

(2) المغني 9/ 459، المجموع 8/ 447.

(3) تحفة المودود ص 32.

الذكر دون الأنثى، والقول بالوجوب رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة وبه قال الشيخ الألباني من المحدثين (1).

القول الثالث: للحنفية وقد اختلفت الروايات في مذهبهم في حكم العقيقة والذي تحصَّل لي بعد البحث ثلاثة أقوال لهم هي:

أ. أنها تطوع من شاء فعلها ومن شاء تركها، قاله الطحاوي في مختصره وابن عابدين في العقود الدرية (2)، ونقله الشيخ نظام عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (3)، وهذا موافق لقول الجمهور بشكل عام.

ب. أنها مباحة قاله المنبجي ونقله ابن عابدين عن جامع المحبوبي (4).

جـ. أنها منسوخة يكره فعلها وهو منقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة حيث قال: [أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله] (5).

وقال الخوارزمي الكرلاني: [كان في الجاهلية ذبائح يذبحونها منها العقيقة ومنها الرجبية ... وكلها منسوخ بالأضحية] (6).[1]

[1] (1) المحلى 6/ 234، المجموع 8/ 447، المغني 9/ 459، الإنصاف 4/ 110، زاد المعاد 2/ 326، تحفة المودود ص 43، الفروع 3/ 556.
(2) مختصر الطحاوي ص299، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 2/ 212، بدائع الصنائع 4/ 203.
(3) الفتاوى الهندية 5/ 304.
(4) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 2/ 648، حاشية ابن عابدين 6/ 336.
(5) الموطأ برواية محمد ص226، وانظر الآثار لأبي يوسف ص 238، بدائع الصنائع 4/ 204، بذل المجهود 13/ 79، إعلاء السنن 17/ 113.
(6) الكفاية على الهداية 8/ 428.

والقول بالنسخ هو المذهب عند الحنفية قال التهانوي: [نص الروايات ظاهر في أن مذهب أبي حنيفة هو أن العقيقة منسوخة وغير مشروعة، وما نقله الشامي أي ابن عابدين - عن جامع المحبوبي أنها مباحة وشرح الطحاوي أنها مستحبة ليس بنقل للمذهب، بل هو رأي منهما رأياه لما ورد في ذلك من الأخبار] (1).

وأما ما نسب لأبي حنيفة أن العقيقة بدعة كما نقله العراقي وغيره (2) فهو مردود وباطل.

قال العيني: [هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنما قال ليست سنة، فمراده إما ليست سنة ثابتة، وإما ليست سنة مؤكدة] (3).

وقد تطاول ابن حزم على أبي حنيفة وتعدّى عليه فقال: [ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة فكان ماذا؟ ليت شعري إذ لم يعرفها أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف السنن] (4).

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية وذلك لقلة علمه ومعرفته بالأخبار] (5).

وسامح الله الشيخ ابن قدامة فما كان ينبغي أن يصدر هذا الكلام منه في حق أبي حنيفة، وأقول كلٌ يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول ابن حزم وابن قدامة في حق أبي حنيفة ينبغي تركه.[1]

[1] (1) إعلاء السنن 17/ 113.
(2) طرح التثريب 5/ 206.
(3) عمدة القاري 14/ 463.
(4) المحلى 6/ 241.
(5) المغني 9/ 459.

وليت ابن حزم وابن قدامة رحمهما الله تعالى التمسا عذراً لأبي حنيفة رحمه الله لكان أولى من هذا اللمز.

ولقد أحسن الشوكاني إذ قال: [وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام وهذا إن صح حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك] (1)، وهكذا ينبغي أن نحسن الظن بعلمائنا فهم أتقى وأورع من أن يتعمدوا مخالفة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال التهانوي: [وعلى هذا فلا يصح إيراد ابن حزم على أبي حنيفة، وكل ما ذكره ردٌ عليه فافهم، وفي البدائع في باب اشتراك سبعة في بدنة الأضحية ما نصه: ولو أرادوا القربة بالأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم، سواء كانت واجبة أو تطوعاً، لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله تعالى، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولدٍ وُلد له من قبل، لأن ذلك جهة التقرب إلى الله عز شأنه بالشكر على ما أنعم عليه من الولد. كذا ذكره محمد رحمه الله في نوادر الضحايا، ولم يذكر الوليمة، وينبغي أن يجوز، لأنها إنما تقام شكراً لله تعالى على نعمة النكاح، وقد وردت السنة بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أولم ولو بشاة) فإذا قصد بها الشكر وإقامة السنة فقد أراد بها التقرب إلى الله عز وجل. أ. هـ ملخصاً. وهو صريح في كون العقيقة قربة كالوليمة، فمن عزا إلى أبي حنيفة أنه قال: هي بدعة لا يلتفت إليه، نعم أنكر أبو حنيفة كونها إراقة دم[1]

بالشرع تعبداً كالأضحية، ولم ينكر كونها قربة بقصد الشكر على نعمة الولد فإنها تكون إذاً كالوليمة تقام شكراً لله تعالى على نعمة النكاح، فافهم] (1.(

[1](1) نيل الأوطار 5/ 150.

وينبغي أن يعلم أن الذي عليه العمل عند الحنفية الآن هو استحباب العقيقة قال التهانوي: [وليعلم أن عمل الحنفية اليوم على استحبابها عملاً بما في شرح الطحاوي والأمر واسع لما فيه من الاختلاف، فتدبر].(2)

وقال أيضاً: [هذا وإنما أخذ أصحابنا الحنفية في ذلك بقول الجمهور وقالوا باستحباب العقيقة لما قال ابن المنذر وغيره: إن الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة والتابعين بعده، قالوا: وهو أمر معمول به في الحجاز قديماً وحديثاً. قال: وذكر مالك في الموطأ: أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم قال: وقال يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي، أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. وممن كان يرى العقيقة ابن عمر وابن عباس وعائشة وبريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وآخرون من أهل العلم يكثر عددهم قال: وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين أ. هـ شرح المهذب ملخصاً (8/ 447)، فزعموا أن الأمر كان مختلفاً فيه بين الصحابة والتابعين ثم اتفق جمهور العلماء وعامة المسلمين على استحبابه، فأخذوا به وأفتوا بالاستحباب، ووافقوا الجمهور، وإن كان قول الإمام قوياً من حيث الدليل كما ذكرنا، ولكن خلافه هو القول المنصور والله تعالى أعلم بما في الصدور][1].(3)

القول الرابع: تجب العقيقة في الأيام السبع الأولى من الولادة فإن فاتت لم تجب بعد السبع وهو قول الليث بن سعد كما حكاه عنه الحافظ ابن عبد البر حيث قال: [وقال الليث بن سعد: يعق عن المولود في أيام

[1] (1) إعلاء السنن 17/ 127.
(2) إعلاء السنن 17/ 121.
(3) إعلاء السنن 17/ 126.

سابعه، في أيها شاء، فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام، وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام] (1).

القول الخامس: العقيقة عن الغلام فقط دون الجارية فلا يعق عنها، وبه قال الحسن البصري على سبيل الوجوب كما حكاه عنه ابن عبد البر وهو قول قتادة كما حكاه ابن المنذر عنهما، وحكاه ابن حزم عن محمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة، حيث نقل ابن حزم عن ابن سيرين أنه كان لا يرى على الجارية عقيقة وعن أبي وائل قال: لا يعق عن الجارية ولا كرامة (2).

الأدلة:

أدلة القول الأول: احتج الجمهور على أن العقيقة سنة بما يلي:

1. عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى).

2. وعن سَمُرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويُسمَّى).[1]

3. وعن أم كُرْز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).

[1] (1) فتح المالك 7/ 104، وانظر طرح التثريب 5/ 206.

(2) فتح المالك 7/ 104، المحلى 6/ 241، الحاوي الكبير 15/ 128،عمدة القاري 14/ 463، طرح التثريب 5/ 207، فتح الباري 12/ 9.

4. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين.

5. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة (1).

وجه الاحتجاج بهذه الأحاديث:

قال الجمهور إن هذه الأحاديث تدل على أن العقيقة سنة مستحبة أكدها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله وفعله، حيث إنه قد عق الحسن والحسين رضي الله عنهما.

وقالوا أيضاً إن الأمر في حديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم ...) مصروف عن الوجوب إلى الندب ويؤيد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلها لرغبة المسلم واختياره، وما كان سبيله كذلك لا يكون واجباً، فقد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: (لا يحب الله العقوق) كأنه كره الاسم وقال: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك) (1).

وقالوا أيضاً إنها لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوماً من الدين لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه، وتعم به البلوى فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبين وجوبها للأمة بياناً عاماً كافياً تقوم به الحجة، وينقطع معه العذر (2).

6. واحتجوا أيضاً بالإجماع على أنها سنة، قال ابن قدامة: [والإجماع، قال أبو الزناد: العقيقة من أمر الناس كانوا يكرهون تركه] (3)، وقول أبي الزناد من أمر الناس تفيد أن العقيقة متروكة لرغبتهم لم يوجبها الشارع ولو كانت واجبة لما تركوها كما أن ترك الواجب يكون حراماً وليس مكروهاً فقط.

7. وقالوا إنها ذبيحة لسرور حادث فلم تكن واجبة كالوليمة والنقيعة (4).[1]

الخاتمة

أهم النتائج

بعد هذه الجولة السريعة تين لي ما يأتي :

1 - لا بأس بذبح العقيقة في أي ساعة من ليل أو نهار حسب ظروف الشخص وأحواله . والذبح ليلاً جائز ولا شيء فيه وخاصة مع وجود وسائل الإضاءة فلا يخطئ الذابح في الذبح ومع وجود وسائل التبريد فلا يتعرض اللحم للتلف . والله أعلم

2 - تجب التسمية عند ذبح العقيقة كغيرها من الذبائح لأن التسمية واجبة عند الذبح كما هو مذهب جمهور أهل العلم ويرى الشافعية أن التسمية على العقيقة مستحبة كقولهم في الذبائح

3 - وينوي قائلاً :(بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان).

4 - وقد ورد هذا في حديث عائشة :(عق رسول الله (عن الحسن والحسين وقال : قولوا بسم الله والله أكبر واللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان) رواه البيهقي ، وقال النووي : بإسناد حسن .

---

[1] (1) سبق تخريج هذه الأحاديث.
(2) تحفة المودود ص 47.
(3) المغني 9/ 459، وانظر أحكام الذبائح ص 173.
(4) المغني 9/ 459، والوليمة: اسم لكل طعام يتخذ لكل جمع، وقيل هي طعام العرس، والنقيعة: هي طعام يصنع عند قدوم المسافر، انظر المصباح المنير ص622، 672.

5 - وفي رواية أخرى عن عائشة قالت :(فعق رسول الله (عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسه الأذى وقال : اذبحو على اسمه وقولوا بسم الله الله أكبر منك ولك هذه عقيقة فلان ...).

6 - قال الهيثمي :[رواه ابو يعلى والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى إسحاف فإني لم أعرفه] (4)، ولا يشترط التلفظ في ذلك ، قال ابن المنذر :

7 - [وإن نوى العقيقة ولم يتكلم به أجزأه إن شاء الله].(5)

التوصيات .

بعد هذه الجولة السريعة أوصي بما يلي :

1 - أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته ، قال الامام أحمد مرتهن عن الشفاعة لوالديه وقال عطاء بن أبي رباح مرتهن بعقيقته

2 - أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل الذبيح بالكبش ، وقد كان أهل الجاهلية يفعلونها ويسمونها عقيقة ويلطخون رأس الصبي بدمها فأقر رسول الله الذبح وأبطل اسم العقوق ولطخ رأس الصبي بدمه .

3 - فيها إظهار السرور بإقامة شعائر الإسلام وخروج نسمة مسلمة ، وفيها الشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الولد فإنها من أعظم النعم ، والأولاد زينة الحياة الدنيا .

4 - فيها اشهار لنسب المولود ونشر لخبره فيعيش معروفا مألوفا.

5 - دليل على قيام الأب برعاية حق ولده من صغره ، وفيه اشارة إلى عنايته به بعد ذلك ٠

6 - أنها حرز للولد من العاهات والآفات ٠

7 - فيها تكافل اجتماعي يقوي روابط المجتمع بالاجتماع على الطعام والشراب والتهنئة ٠

9- فيها بيان منزلة الولد من والده ولذلك ضعف الذكر على الأنثى

فهرس الموضوعات .

الاستهلال.....3

الإهداء 5

الشكر والتقدير 6

المقدمة 7

مشكلة البحث.....9

اسباب اختيار الموضوع.....9

أهمية العقيقة.....9

أهداف العقيقة 10

هيكل خطة البحث. 11

الفصل الأول 12

المبحث الأول تعريف العقيقة في اللغة العربية 12

المبحث الثاني : في تعريف العقيقة في الاصطلاح 14

الفصل الثاني 15

المبحث الأول : متى شرعت العقيقة 19

المبحث الثاني : في فضل العقيقة ومالأفضل فيها ؟.....21

الفصل الثالث.....26

المبحث الأول التمهيد في حكم العقيقة 27

المبحث الثاني : حكم العقية وخلاف العلماء فيها 28

الخاتمة 35

أهم النتائج.....35

التوصيات 37

فهرس المصادر

الأول : أحكام العقيقة المؤلف: حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة

الناشر: أبو ديس / القدس

الثاني : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف: حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة

الناشر: طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م

الثالث : العقيقة في الفقه الإسلامي المؤلف د/ مريم ابراهيم .

الرابع : تحفة المودود بأحكام المولود المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس

الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) المحقق: عبد القادر الأرناؤوط